بالحنث (فان لم ينو شيأ) من هذه الثلاثة (فظهار) اى فيكون ظهارا لان معناه أنت على حرام كالميتة والدم

(فصل ويصح الظهار من كل من) أى زوج (يصح طلاقه) مسلما كان او كافرا حرا كان او عبدا كبيرا كان او مميزا يعقل الظهار لانه تحريم كالطلاق بخرى مجراه وصح ممن يصح منه ويصح الظهار (منجزا ومعلقا) بشرط (ومحلوفا به) فمن حلف بالظهار او بالطلاق او بالعتق وحنث لزمه ما حلف به (فان نجزه) اى نجز الظهار رجل يصح طلاقه (لاجنبية) بان قال لغير زوجته انت على كظهر امى (او علقه بتزوجها) بان قال لها ان تزوجتك فأنت على كظهر أمى سواء فى ذلك ما اذا قاله لمعينة كما مثلت او عم فقال لنساء على كظهر امى او كل امرأة اتزوجها فهى على كظهر امى قاله فى شرح المقنع (او قال لها) اى الاجنبية (انت على حرام ونوى ابدا صح) كون قوله ذلك (ظهارا) لان ذلك ظهار فى الزوجة فكذا فى الاجنبية فان تزوجها لم يطأها حتى يكفر (لا ان أطلق) بان لم ينو ابدا (او نوى اذن) لانه صادق فى حرمتها عليه قبل عقد التزويج ويقبل دعوى ذلك منه حكما لانه الاصل (ويصح الظهار) مطلقا كأنت على كظهر امى و (مؤقتا كأنت على كظهر امى شهر رمضان فان وطئ فيه) اى فى شهر رمضان (فظاهر) أى يكفر كفارة ظهار (والا) بان لم يطأ فيه (فلا) يكون مظاهرا فلا تلزمه كفارة لانه زال عنه حكم الظهار بمضيه (واذا صح الظهار حرم على المظاهر) والمظاهر منها (الوطء ودواعيه) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج (قبل التكفير) ولو باطعام فيلزمه اخراجها قبل الوطء بخلاف كفارة يمين (فان وطئ) المظاهر المظاهر منها (ثبتت الكفارة فى ذمته) اى ذمة المظاهر (ولو) كان الواطئ (مجنونا) بان ظاهر ثم جن لا ان كان الوطء من مكره (ثم لا يطأ) ثانيا (حتى يكفر وان مات أحدهما) أى احد الزوجين بعد الظهار (قبل الوطء) وقبل التكفير (فلا كفارة) عليه سواء كان ذلك متراخيا عن ظهاره او عقبه

(فصل والكفارة فيه) اى فى الظهار والكفارة فى الوطء فى نهار رمضان (على الترتيب) وهى (عتق رقبة مؤمنة) لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بذلك سائر الكفارات حملا للمطلق على المقيد كما حمل مطلق قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على المقيد فى قوله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم وان لم يحمل عليه من جهة اللغة حمل عليه من جهة القياس والجامع بين كفارة القتل وغيرها من الكفارات أن الاعتاق يتضمن تفريغ المعتق المسلم لعبادة ربه وتكميل احكامه ومعونة المسلمين فناسب ذلك شرع اعتاقه فى الكفارة تحصيلا لهذه المصالح والحكم مقرون بها فى كفارة القتل المنصوص على الايمان فيها فيتعدى ذلك الى كل عتق فى كفارة فيختص بالمؤمنة لاختصاصه بهذه الحكمة (سالمة من العيوب المضرة فى العمل) ضررا بينا لان المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع مايضر بالعمل ضررا بينا كعمى وشلل يد او رجل او قطع احداهما او سبابة او وسطى او ابهام من يد او رجل او خنصر وبنصر من يد ويجزئ مدبر وصغير وولد زنا واعرج عرجا يسيرا ومجبوب وخصى واصم واخرس تفهم اشارته واعور ومرهون ومؤجر (ولا يجزئ عتق الاخرس الاصم) ولو فهمت اشارته ومن جنونه مطبق (ولا) يجزئ عتق